MÉTODO APROVAÇÃO OAB · SINOPSE

Processo do Trabalho

Competência, partes, custas e honorários, procedimentos, audiência, provas, recursos, depósito recursal e execução trabalhista depois da Reforma, organizados do jeito que a FGV cobra.

5 questões na 1ª fase | Grupo **B** | Leitura: **cerca de 50 min**

Como usar esta sinopse

> Processo do Trabalho é cobrado com base em prazos e regras que diferem do CPC: recursos em 8 dias, embargos à execução em 5, audiência una, arquivamento pela ausência do reclamante, depósito recursal. A Reforma Trabalhista trouxe honorários de sucumbência, pedido líquido e acordo extrajudicial, temas preferidos da banca.

5
questões por prova, em média

3
a meta mínima de acertos

8
dias: o prazo geral dos recursos trabalhistas

13
seções com tabelas e exemplos

O método de leitura

1. **Primeira leitura:** leia do começo ao fim, sem grifar. O objetivo é entender a lógica de cada instituto.
2. **Lei seca:** leia os artigos citados em cada seção. A FGV reproduz a redação literal nas alternativas.
3. **Questões:** faça as questões de Processo do Trabalho na plataforma. Para cada erro, volte à seção correspondente.
4. **Revisão semanal:** releia só a última seção (pegadinhas, números e checklist).

LEI SECA
O dispositivo exato que você precisa ler.

COMO CAI
Uma situação no formato das questões da FGV, com a resposta explicada.

ATENÇÃO
A troca de palavras que a banca usa para derrubar candidatos.

PARA MEMORIZAR
Um atalho para guardar números, listas e prazos.

Sumário

1 Competência da Justiça do Trabalho
2 Partes, jus postulandi e representação
3 Gratuidade, custas e honorários
4 Procedimentos e petição inicial
5 Audiência e defesa
6 Provas e acordo extrajudicial
7 Teoria geral dos recursos
8 Recursos em espécie
9 Depósito recursal e preparo
10 Execução trabalhista
11 Ações especiais
12 Nulidades e prescrição
13 Pegadinhas, prazos e revisão final

1 Competência da Justiça do Trabalho

Competência material (CF, art. 114)

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, entre outras: as ações oriundas da **relação de trabalho**; as que envolvam exercício do direito de greve; as ações sobre representação sindical; os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho; as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização; a execução, de ofício, das contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferir.

É da Justiça do Trabalho	Não é da Justiça do Trabalho
Indenização por dano moral e material decorrente de **acidente de trabalho** proposta pelo empregado contra o empregador, inclusive por sucessores (SV 22).	Causas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por relação **estatutária** ou jurídico-administrativa (STF, ADI 3395).
Ações **possessórias** ajuizadas em decorrência do exercício do direito de greve (SV 23).	Ação **acidentária** contra o INSS (benefício previdenciário): Justiça comum estadual (CF, art. 109, I).
Ações sobre cumprimento, pelo empregador, de normas de **segurança, higiene e saúde** dos trabalhadores (Súmula 736 do STF).	Complementação de aposentadoria paga por entidade de previdência privada (STF).
Execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação ou dos acordos que homologar (SV 53).	Contratos de **representação comercial autônoma** (STF).

Competência territorial (art. 651)

- Regra: a competência é determinada pela localidade onde o empregado **prestar serviços** ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro.
- **Agente ou viajante comercial (§ 1º):** competente a Vara da localidade em que a empresa tenha agência ou filial à qual o empregado esteja subordinado; na falta, a da localidade de domicílio do empregado ou a mais próxima.
- **Empregador que promove atividades fora do lugar do contrato (§ 3º):** o empregado pode ajuizar no foro da **celebração do contrato** ou no da **prestação** dos serviços.
- A incompetência territorial é relativa e deve ser arguida por **exceção**, no prazo de **5 dias** a contar da notificação, antes da audiência (art. 800). Protocolada a exceção, o processo fica suspenso e não se realiza a audiência até que se decida a exceção.

Os **dissídios coletivos de natureza econômica** exigem o **comum acordo** entre as partes para seu ajuizamento (CF, art. 114, § 2º).

2 Partes, jus postulandi e representação

- **Jus postulandi (art. 791):** os empregados e os empregadores podem reclamar pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar suas reclamações até o final.
- O jus postulandi **limita-se às Varas do Trabalho e aos TRTs**, não alcançando a **ação rescisória**, a ação cautelar, o **mandado de segurança** e os recursos de competência do **TST** (Súmula 425 do TST).

- No processo de **homologação de acordo extrajudicial**, as partes devem obrigatoriamente estar representadas por advogado, e não podem ter advogado comum (art. 855-B).
- **Preposto (art. 843, § 1º):** o empregador pode fazer-se substituir pelo gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, cujas declarações obrigam o proponente. Desde a Reforma, o preposto **não precisa ser empregado** da parte reclamada (§ 3º).
- Se, por doença ou outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente, pode fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato, apenas para evitar o arquivamento (art. 843, § 2º).
- O mandato tácito (apud acta) é admitido, mas não confere poderes para substabelecer (OJ 200 da SDI-1).

3 Gratuidade, custas e honorários

Justiça gratuita (art. 790, §§ 3º e 4º)

- É facultado ao juiz conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita àqueles que perceberem salário igual ou inferior a **40% do limite máximo dos benefícios do RGPS**.
- Será concedido também à parte que **comprovar** insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Para o TST, a declaração de hipossuficiência firmada pela pessoa natural basta como prova, salvo impugnação com prova em contrário.

Custas (art. 789)

- Calculadas à base de **2%**, com mínimo de R$ 10,64 e máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS.
- São pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado. No caso de recurso, devem ser pagas e comprovadas **dentro do prazo recursal** (§ 1º).
- São isentos a União, os Estados, os Municípios, suas autarquias e fundações que não explorem atividade econômica, o MPT e os beneficiários da gratuidade (art. 790-A).

Honorários advocatícios (art. 791-A)

- Ao advogado, ainda que atue em causa própria, são devidos honorários de sucumbência fixados entre **5% e 15%** sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
- São devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato (§ 1º).
- Na **procedência parcial**, o juiz arbitra honorários de sucumbência recíproca, **vedada a compensação** entre os honorários (§ 3º).
- **Beneficiário da justiça gratuita (§ 4º):** as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob **condição suspensiva de exigibilidade** e só podem ser executadas se, nos **2 anos** subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. O STF declarou inconstitucional a parte que permitia descontar os honorários dos créditos obtidos em juízo, ainda que em outro processo (ADI 5766).
- São devidos honorários de sucumbência na **reconvenção** (§ 5º).

ATENÇÃO

No CPC, os honorários variam de **10% a 20%**. No Processo do Trabalho, de **5% a 15%**. E o beneficiário da gratuidade pode ser condenado, mas a cobrança fica suspensa por 2 anos e não pode ser feita com os créditos que ele obteve no processo.

4 Procedimentos e petição inicial

Rito	Valor da causa	Características
Sumário (Lei 5.584/70)	Até **2 salários mínimos**	Dispensado o resumo dos depoimentos; não cabe recurso, salvo se versar sobre matéria constitucional.
Sumaríssimo (arts. 852-A a 852-I)	Até **40 salários mínimos**	Não se aplica às demandas em que é parte a **Administração Pública direta, autárquica e fundacional**. O pedido deve ser certo ou determinado e indicar o valor correspondente. **Não se faz citação por edital**: se o reclamante não indicar corretamente o endereço do reclamado, a reclamação é arquivada. Até **2 testemunhas** por parte. A apreciação deve ocorrer em até 15 dias do ajuizamento.
Ordinário	Acima de 40 salários mínimos, ou quando parte a Fazenda Pública	Até **3 testemunhas** por parte (6 no inquérito para apuração de falta grave).

Petição inicial (art. 840)

- Sendo escrita, a reclamação deve conter a designação do juízo, a qualificação das partes, a breve exposição dos fatos, o **pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor**, a data e a assinatura do reclamante ou de seu representante (§ 1º).
- Os pedidos que não atendam a esses requisitos são julgados **extintos sem resolução do mérito** (§ 3º). O TST entende que os valores indicados na inicial são mera estimativa, não limitando a condenação.
- A reclamação pode ser **verbal**, sendo reduzida a termo. Nesse caso, o reclamante deve se apresentar para reduzi-la a termo em **5 dias**, sob pena de perder, por 6 meses, o direito de reclamar (arts. 731 e 786).
- A notificação do reclamado é feita pelo próprio servidor da secretaria, em regra por via postal, e se presume recebida **48 horas** depois de postada (Súmula 16 do TST). A audiência deve ser marcada com intervalo mínimo de **5 dias** entre o recebimento da notificação e a audiência (art. 841).
- Após o oferecimento da contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não pode, sem o consentimento do reclamado, **desistir da ação** (art. 841, § 3º).

5 Audiência e defesa

Ausência das partes (art. 844)

Quem falta	Consequência
Reclamante	**Arquivamento** da reclamação. Ele é condenado ao pagamento das custas, **ainda que beneficiário da justiça gratuita**, salvo se comprovar, em 15 dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável (§ 2º). O pagamento das custas é condição para a propositura de nova demanda (§ 3º). O STF considerou constitucionais essas regras (ADI 5766).
Reclamado	**Revelia**, além de **confissão** quanto à matéria de fato. Ainda que ausente o reclamado, presente o **advogado** na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados (§ 5º).

- A revelia não produz o efeito da confissão se houver pluralidade de reclamados e algum deles contestar; se o litígio versar sobre direitos indisponíveis; se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento indispensável à prova do ato; ou se as alegações forem inverossímeis ou contraditórias com a prova dos autos (§ 4º).
- Se o reclamante der causa a **dois arquivamentos seguidos**, perde, por **6 meses**, o direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho (**perempção provisória**, art. 732).
- Aplica-se a **confissão ficta** à parte que, expressamente intimada com aquela cominação, não comparecer à audiência em prosseguimento, na qual deveria depor (Súmula 74 do TST).

Tentativas de conciliação

São **obrigatórias duas propostas** de conciliação: a primeira na abertura da audiência, antes da defesa (art. 846), e a segunda após as razões finais, antes da sentença (art. 850). O termo de conciliação vale como **decisão irrecorrível**, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições devidas (art. 831, parágrafo único), e só pode ser atacado por ação rescisória (Súmula 259 do TST).

Defesa

- Não havendo acordo, o reclamado tem **20 minutos** para aduzir sua defesa oralmente (art. 847). No processo eletrônico, pode apresentar defesa escrita pelo sistema até a audiência.
- As razões finais podem ser aduzidas no prazo de **10 minutos** para cada parte (art. 850).
- A compensação, ou retenção, só pode ser arguida como matéria de defesa (art. 767) e se restringe a dívidas de natureza trabalhista (Súmula 18 do TST).

> **COMO CAI**
>
> Pedro, beneficiário da justiça gratuita, faltou à audiência inaugural sem justificativa, e a reclamação foi arquivada. **Ele pode ajuizar nova ação sem pagar as custas?**
>
> Não. Mesmo beneficiário da gratuidade, ele é condenado nas custas, salvo se comprovar motivo legalmente justificável em 15 dias, e o pagamento é condição para a nova demanda (art. 844, §§ 2º e 3º).

6 Provas e acordo extrajudicial

Provas

- **Ônus (art. 818):** ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. O juiz pode distribuir o ônus de modo diverso, por decisão fundamentada, antes da abertura da instrução (§§ 1º e 2º).
- É ônus do empregador que conta com mais de **20 empregados** o registro da jornada de trabalho. A não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada alegada na inicial (Súmula 338, I, do TST; art. 74, § 2º). Cartões de ponto com horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova (Súmula 338, III).
- As **testemunhas comparecem independentemente de intimação** (art. 825). Só as que não comparecerem são intimadas, de ofício ou a requerimento. No sumaríssimo, só é deferida a intimação da testemunha que, comprovadamente convidada, deixar de comparecer (art. 852-H, § 3º).
- Não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador (Súmula 357 do TST).
- A **perícia** é obrigatória para a caracterização da insalubridade e da periculosidade (art. 195). A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, **ainda que beneficiária da justiça gratuita**; nesse caso, a União responde, se o beneficiário não tiver créditos (art. 790-B, com interpretação do STF na ADI 5766).

Homologação de acordo extrajudicial (arts. 855-B a 855-E)

- Tem início por **petição conjunta**, sendo obrigatória a representação das partes por **advogado**, vedado o advogado comum. O trabalhador pode ser assistido pelo advogado do sindicato de sua categoria.
- No prazo de **15 dias** a contar da distribuição, o juiz analisa o acordo, designa audiência se entender necessário e profere sentença (art. 855-D).
- A petição **suspende o prazo prescricional** da ação quanto aos direitos nela especificados, voltando a fluir no dia útil seguinte ao trânsito em julgado da decisão que negar a homologação (art. 855-E).
- O acordo não prejudica o prazo para pagamento das verbas rescisórias nem afasta a multa do art. 477, § 8º (art. 855-C).

7 Teoria geral dos recursos

- **Prazo geral de 8 dias** para interpor e contra-arrazoar qualquer recurso (Lei 5.584/70, art. 6º). A exceção são os **embargos de declaração**, com prazo de **5 dias** (art. 897-A).
- Os prazos são contados em **dias úteis** (art. 775).
- A Fazenda Pública e o MPT têm prazo em **dobro** para recorrer (Decreto-Lei 779/69).
- Os recursos têm, em regra, **efeito meramente devolutivo**, permitida a execução provisória até a penhora (art. 899). O efeito suspensivo pode ser obtido por requerimento dirigido ao tribunal ou ao relator (Súmula 414, I, do TST).

Irrecorribilidade imediata das interlocutórias

Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo, e as decisões interlocutórias **não são recorríveis de imediato**, admitindo-se a apreciação do seu merecimento no recurso da decisão definitiva (art. 893, § 1º). As exceções estão na **Súmula 214 do TST**: cabe recurso imediato contra decisão interlocutória de TRT contrária a súmula ou OJ do TST; suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal; ou que acolhe exceção

de incompetência territorial com remessa dos autos para TRT distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado.

ATENÇÃO

Não existe agravo de instrumento contra decisão interlocutória no processo do trabalho, como no CPC. O agravo de instrumento trabalhista serve **apenas** para destrancar recurso cujo seguimento foi denegado (art. 897, b).

8 Recursos em espécie

Recurso	Prazo	Cabimento
Recurso ordinário (art. 895)	8 dias	Das decisões definitivas ou terminativas das Varas e dos juízos, para o TRT; e das decisões definitivas ou terminativas dos TRTs em processos de sua competência originária (dissídios coletivos, ações rescisórias, mandados de segurança), para o TST. Equivale à apelação.
Recurso de revista (art. 896)	8 dias	Das decisões proferidas em grau de recurso ordinário pelos TRTs, para o TST, quando houver divergência jurisprudencial na interpretação de lei federal, ou violação literal de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição. Exige demonstração de **transcendência** (econômica, política, social ou jurídica, art. 896-A) e prequestionamento. Não se presta ao reexame de fatos e provas (Súmula 126 do TST).
Embargos de declaração (art. 897-A)	**5 dias**	Omissão, contradição, obscuridade e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Admitem efeito modificativo, com vista à parte contrária. **Interrompem** o prazo para outros recursos, salvo se intempestivos, irregular a representação ou ausente a assinatura (§ 3º).
Agravo de petição (art. 897, a)	8 dias	Das decisões do juiz nas **execuções**. Só é recebido quando o agravante **delimitar, justificadamente, as matérias e os valores impugnados**, permitida a execução imediata da parte remanescente até o final (§ 1º).
Agravo de instrumento (art. 897, b)	8 dias	Dos despachos que **denegarem a interposição de recursos**.
Embargos no TST (art. 894)	8 dias	Infringentes (dissídios coletivos, decisão não unânime) e de divergência (entre Turmas do TST ou entre Turma e a SDI).

- **Revista no sumaríssimo:** só é admitida por contrariedade a súmula de jurisprudência uniforme do TST ou a súmula vinculante do STF e por violação direta da Constituição (art. 896, § 9º).
- **Revista na execução**, inclusive em embargos de terceiro: só cabe por ofensa direta e literal à Constituição (art. 896, § 2º), salvo nas execuções fiscais e nas que envolvam a CNDT.

PARA MEMORIZAR

No Processo do Trabalho, **todos os recursos têm 8 dias**. A exceção são os **embargos de declaração, com 5 dias** (como no CPC). Os embargos à **execução** não são recurso e também têm 5 dias, contados da garantia do juízo.

9 Depósito recursal e preparo

- Nos recursos que impliquem condenação em pecúnia, o recorrente **empregador** deve efetuar o **depósito recursal**, limitado ao valor da condenação ou ao teto fixado pelo TST. O empregado não faz depósito recursal.
- O depósito é feito em **conta vinculada ao juízo**, corrigido com os mesmos índices da poupança (art. 899, § 4º).
- O valor é **reduzido pela metade** para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte (§ 9º).
- São **isentos** do depósito os beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em **recuperação judicial** (§ 10). Também são dispensados a União, os Estados, os Municípios, suas autarquias e fundações de direito público.
- O depósito pode ser **substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial** (§ 11).
- No **agravo de instrumento**, o depósito corresponde a **50%** do valor do depósito do recurso que se pretende destrancar (§ 7º). É dispensado quando o recurso de revista visar a destrancar decisão contrária a súmula ou OJ do TST (§ 8º).
- O depósito recursal e as custas devem ser **comprovados no prazo do recurso** (Súmula 245 do TST). Verificada a insuficiência do valor, o recorrente é intimado para complementar em 5 dias (OJ 140 da SDI-1).
- Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais, quando a empresa que efetuou o depósito não pleiteia sua exclusão da lide (Súmula 128, III).

10 Execução trabalhista

- **Iniciativa (art. 878):** a execução é promovida pelas partes. A execução **de ofício** pelo juiz só é permitida nos casos em que as partes **não estiverem representadas por advogado**.
- **Liquidação (art. 879):** por cálculo, arbitramento ou artigos. Elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deve abrir às partes prazo comum de **8 dias** para impugnação fundamentada, com indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de **preclusão** (§ 2º).
- **Correção monetária e juros:** o STF fixou a aplicação do IPCA-E na fase pré-judicial e da taxa Selic a partir do ajuizamento da ação (ADC 58).
- **Citação para pagar (art. 880):** o executado é citado para pagar em **48 horas** ou garantir a execução, sob pena de penhora.
- **Embargos à execução (art. 884):** garantida a execução ou penhorados os bens, o executado tem **5 dias** para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. A exigência da garantia ou penhora **não se aplica às entidades filantrópicas** e aos seus diretores (§ 6º). A Fazenda Pública tem 30 dias.
- **Protesto e BNDT (art. 883-A):** a decisão judicial transitada em julgado só pode ser levada a protesto, gerar inscrição do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas depois de transcorrido o prazo de **45 dias** a contar da citação, se não houver garantia do juízo.
- **Desconsideração da personalidade jurídica (art. 855-A):** aplica-se o incidente do CPC. Na fase de conhecimento, a decisão interlocutória não é recorrível de imediato; na fase de **execução**, cabe **agravo de petição**, independentemente de garantia do juízo.
- **Prescrição intercorrente (art. 11-A): 2 anos**, a partir de quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. Pode ser declarada de ofício.

COMO CAI

A empresa executada, uma associação filantrópica, quer apresentar embargos à execução, mas não tem bens para garantir o juízo. **É possível?**

Sim. A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e às pessoas que compõem ou compuseram sua diretoria (art. 884, § 6º). O prazo é de 5 dias.

11 Ações especiais

Inquérito para apuração de falta grave (arts. 853 a 855)

- Necessário para a dispensa por justa causa de empregado com estabilidade que exige essa via, como o **dirigente sindical** (Súmula 379 do TST).
- O empregador apresenta reclamação por escrito à Vara do Trabalho dentro de **30 dias**, contados da data da suspensão do empregado. O prazo é **decadencial** (Súmula 403 do STF).
- Cada parte pode indicar até **6 testemunhas** (art. 821).
- Reconhecida a inexistência de falta grave, o empregador é obrigado a readmitir o empregado e a pagar os salários do período de suspensão (art. 495).

Ação rescisória (art. 836)

- É admitida na Justiça do Trabalho, nos termos do CPC, sujeita ao **depósito prévio de 20%** do valor da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor.
- O prazo decadencial é de **2 anos**, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida na causa, seja de mérito ou não (Súmula 100 do TST).
- Não se aplica o jus postulandi (Súmula 425 do TST).

Mandado de segurança

- Cabe contra ato de juiz do trabalho, quando não houver recurso próprio, e contra atos de auditores fiscais do trabalho, no caso de penalidades administrativas. Exige advogado.
- Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado nem contra decisão passível de recurso próprio (Súmula 33 e OJ 92 da SDI-2 do TST).

12 Nulidades e prescrição

Nulidades

- Só há nulidade quando resultar dos atos inquinados **manifesto prejuízo** às partes litigantes (art. 794).
- As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, que devem argui-las **à primeira vez em que tiverem de falar** em audiência ou nos autos (art. 795). A nulidade fundada em incompetência **de foro**, entendida como incompetência absoluta, deve ser declarada de ofício (§ 1º).
- A nulidade não será pronunciada quando for possível suprir a falta ou repetir o ato, nem quando arguida por quem lhe tiver dado causa (art. 796).

Prescrição e prazos de interrupção

- Prescrição **quinquenal** durante o contrato e **bienal** após a extinção (CF, art. 7º, XXIX), contados os 5 anos do ajuizamento da ação.

- A reclamação trabalhista, mesmo arquivada, **interrompe a prescrição** apenas em relação aos pedidos idênticos (art. 11, § 3º; Súmula 268 do TST). A interrupção ocorre com o ajuizamento, ainda que perante juízo incompetente.
- A prescrição deve ser arguida na instância ordinária; não se conhece de prescrição não arguida antes do recurso de revista (Súmula 153 do TST).
- Prescrição intercorrente de 2 anos na execução (art. 11-A).

13 Pegadinhas, prazos e revisão final

As 15 pegadinhas que a FGV mais usa

1. Atribuir à Justiça do Trabalho causas de servidores estatutários.
2. Atribuir à Justiça do Trabalho a ação acidentária contra o INSS.
3. Estender o jus postulandi ao TST, à ação rescisória ou ao mandado de segurança.
4. Exigir que o preposto seja empregado da reclamada.
5. Fixar honorários de sucumbência entre 10% e 20%, ou permitir compensação na sucumbência recíproca.
6. Isentar o beneficiário da gratuidade das custas pelo arquivamento injustificado.
7. Admitir citação por edital no rito sumaríssimo, ou aplicá-lo à Administração Pública.
8. Dizer que a ausência do reclamado gera arquivamento, ou a do reclamante gera revelia.
9. Ignorar que a presença do advogado do reclamado ausente permite receber a contestação.
10. Admitir agravo de instrumento contra decisão interlocutória.
11. Atribuir prazo de 15 dias aos recursos trabalhistas. São 8 dias.
12. Exigir depósito recursal do empregado, ou da empresa em recuperação judicial.
13. Admitir execução de ofício quando as partes têm advogado.
14. Contar os embargos à execução da citação, e não da garantia do juízo.
15. Dizer que o prazo do inquérito para falta grave é prescricional. É decadencial.

Tabela de prazos e números

Regra	Prazo ou número	Fonte
Exceção de incompetência territorial	**5 dias**	art. 800
Gratuidade: limite salarial	**40% do teto do RGPS**	art. 790, § 3º
Custas	**2%**	art. 789
Honorários de sucumbência · suspensão para beneficiário	**5% a 15% · 2 anos**	art. 791-A
Rito sumário · sumaríssimo	**até 2 SM · até 40 SM**	Lei 5.584 e art. 852-A
Testemunhas: sumaríssimo · ordinário · inquérito	**2 · 3 · 6**	arts. 852-H e 821
Notificação: presunção de recebimento · antecedência da audiência	**48 horas · 5 dias**	Súmula 16 e art. 841
Justificar ausência (reclamante)	**15 dias**	art. 844, § 2º
Perempção: arquivamentos · prazo	**2 · 6 meses**	art. 732
Defesa oral · razões finais	**20 · 10 minutos**	arts. 847 e 850
Registro de jornada obrigatório acima de	**20 empregados**	art. 74, § 2º
Acordo extrajudicial: análise pelo juiz	**15 dias**	art. 855-D
Recursos em geral · embargos de declaração	**8 · 5 dias**	Lei 5.584 e art. 897-A
Depósito no agravo de instrumento	**50%**	art. 899, § 7º
Impugnação à conta de liquidação	**8 dias**	art. 879, § 2º
Citação para pagar · embargos à execução	**48 horas · 5 dias**	arts. 880 e 884
Protesto e BNDT	**45 dias**	art. 883-A
Inquérito para falta grave	**30 dias**	art. 853
Ação rescisória: depósito · prazo	**20% · 2 anos**	art. 836 e Súmula 100
Prescrição intercorrente	**2 anos**	art. 11-A

Checklist da véspera

- [ ] Sei o que é e o que não é da competência da Justiça do Trabalho.
- [ ] Sei os limites do jus postulandi e as regras do preposto.
- [ ] Sei as regras de gratuidade, custas e honorários depois da ADI 5766.
- [ ] Sei as diferenças entre os ritos sumário, sumaríssimo e ordinário.
- [ ] Sei as consequências da ausência de cada parte na audiência.

- [ ] Sei as regras do acordo extrajudicial.
- [ ] Sei o prazo e o cabimento de cada recurso e a Súmula 214.
- [ ] Sei quem faz, quem está isento e quem paga metade do depósito recursal.
- [ ] Sei o rito da execução e os embargos à execução.

LEITURA OBRIGATÓRIA DE LEI SECA

CF: art. 114 · CLT: arts. 651, 731 a 732, 763 a 769, 775, 789 a 800, 818 a 855-E, 876 a 899 · Lei 5.584/1970: arts. 2º e 6º · Súmulas 16, 74, 100, 128, 214, 245, 259, 268, 338, 357, 379, 414 e 425 do TST.

Sinopse elaborada para o Método Aprovação OAB com base na Constituição Federal, na CLT com as alterações da Lei 13.467/2017, na Lei 5.584/1970, nas súmulas e orientações jurisprudenciais do TST e na jurisprudência do STF citada no texto. Confira sempre a redação atualizada da lei.